

עין משפט
נר מצוה

ב מ מיי פ"ח מהל' מדינה ה' יט סמג עשין פג טוש"ע ח"מ סימן קצב סעיף יב:

בא ב ג ד ה ו מיי
שם פ"ה הלכה ז סמג שם טוש"ע ח"מ סימן קטו סעיף ז:

בב ז ח ט מיי
שם ה' ט טוש"ע שם סעיף ג:

‏שולחן ערוך ‏

רבינו גרשום

קמ"ל. דאפי' הכי קנה הדנא דארעא כלומר כל הקרקע חד הוא: **פיסקא** ים טלפחא. לרועין מיישש שאוצרין בהו: ממל. מפרכתא. זה כמו קורנס שפופרכין בו (א) הענבים שהן עיקר תשמישי הבר: כלונסאות. אלו עצים שנעמדים מיכן ומיכן לקורה ונקובין ומשמיך ברכת מזה לזה ומעודיר הקורה על הבריה. עכירין כבשי קוצנין קציעין שמשמיך על הקרש (ד"ן): קורה קורה ממש: הנסרים. הם הקרשים שמשכיבין על גבי התמר ויש אומרי' אלו אותם שפופרכין אותן סביב לתמר וקושרין שלא יתפורז הענבים אילך ואילך: היקבים. הם הסלים שמביאין בהם היתנים מן השקין עצמן שהיו מביאין הענבים או היתנים בהם לאותו כלי שהוא חורץ לכרם שהוא הולך ובא מכרם לבד ומבד לכרם והוא עשוי מן עור מרופרין שלועזין מנאליש: פ"ח הנסרים. בית המרחץ שלהן היה עשוי מאבני שיש וכשהוא בורר מתחתיו מתחמם השיש מאד ומשמיך נסרים על גבי הרצפה של שיש כדי שיעמדו עליהן הרוחצין: ספלים. גביעין שמורדיקין מהן המים עליהן: הוילאות. אלו הנברים שפורשין כנגדן לפתח המרחץ כעין וילון. כל הני לא שייכי למרחץ: מגורות המים. מקוואות המים שפכניסין אותן דרך סילון למרחץ: מכר את בית הנסים. שמצניעין שם הנסרים כן הכי נמי בית הקימין: יקמין. אלו בגדים שמעטפין דרשיהם במרחץ מפני החום שלא יזיק להם בראשם וכל הני בנינים שייכי למרחץ ולא היו מטלטלין דה"ז קתני מתני' לקמן:

(א) נראה דל"ל הדיוס.

סז:

י"ם ט"לפחא. היינו עדשים דסוף מסכת ע"ז (דף עה.) דלאמר בעו מיניה מרב הונא הני (א) (גודגא) דארמאי מאי א"ל תניתוה מי שהיו גיתיו וצית דציו טמאים הדפין והלוכלצין והעדשים מדיחין ופירש נמי הקונטרס התם דעדשה היינו גת ע"מא^(א) וקשה דהתם תנן

דגת לריכה ניגוב ואומר (א) צקונטרס דלצרייתא סמכין דלא נהיגין למעבד ניגוב בגת (ט) (ורש"י) מגיה התם בצרייתא מנגבן ע"פ התוספת' ומצריך ניגוב לגת (ו) (ור"ת) אומר דלפילו אי גרסינן מדיחין לא פליג אמתניתין דעדשים לאו היינו גת (א) אלא כמו שפי' בערוך בערך טלפח מציאין טיט ומעדינן צו תנן ועשרת של פשתן ועושים כמין ריחים גדולים ונותנין על הזימס שיא' שומנן^(ב) וההוא סגי ליה צהדה^(ג) וא"ת לר"ת אמאי לא חשיב צמתניתין צד עצמו דמכר וי"ל דפשיטא הוא שהוא עיקרו של מכר ולא נקרא צית הצד אלא על שם צד ויקדים נמי דקתני צגמ' אינו צד עצמו אלא כמו שפירש בערוך יקדים סלים שמציאים צו זימס והתם נמי גבי מי שהיו גיתיו וצית דציו טמאים הא דלא חשיב גת עצמו מפני שאין רגילות שיטמא לפי ששומרים אותו מליטמא מפני חשיבותו שלא ימנאו אחר מזומן אם יטמא זה וגם אין כל היד ממשמשינן צו שהוא כבד ואי אפשר לטלטל ועוד שכבר פי' דין גת לענין יין נסך דבעי ניגוב והוא הדין לענין טהרות^(ד) וא"ת צשלמא לפ"ה דכל הנהו (א) דמכר הן מחוצרין אלא לר"ת שפרש טלפחא עיגול של טיט שאינו מחוצר ויקדים סלים אמאי מכר כיון שאינן מחוצרין וי"ל מפני שאינן חשובין כ"כ וצטלים אגב צד גופיה אי"נ לפי שאין עוצדין אלא לך: **לא מכר את הנסרים**. נראה לר"י דהיינו נסרים שמכסין צהן את החמין דלאסכתחן צפרק כירה (שצח דף מ.) אלא אי"כ היו חמין שלו מחופים בנסרים:

בולן מכורין יבין כך ובין כך לא מכר לו את הבריות המספקות לו מים בין בימות

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

מתן מעות הלךך לא קנה אלא אותו שהחזיק (א) דהא הך דשמואל נמי אילו לא נתן מעות לא קנה אלא מה שהחזיק ואם נתן דמי תליין לא קנה צחוקת אחת מהן אלא כנגד מעותיו. וא"ת כיון דצנתן דמי כולן מיירי שמואל מה לנו לחזוקת אחת מהן והלא קרקע נקנה צכסף ולא

לריכה מו חזקה איכא למימר דצמקוס שכותצין השטר מיירי דהתם לא קני קרקע צמעות אלא צשטר או צחוקה דלאמר^(א) צפ"ק דקדושין (דף כו.) עלה דהך משנה נכסים שיש להן אחריות נקנין צכסף כו' אמר רבא לא שנו אלא צמקוס שאין כותצין את השטר אצל צמקוס שכותצין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר אי"נ עד שיחזיק: **חדא שמישאת**. (א) כל העשר שדות עומדין לזריעה והלכך כשהא אחת חשובין על ידי סדנא דארעא שמשחר צאות: **בתנאי' המוכר אם צים הסד**. צית שהצד צו ואותו צית לתשמש צד לצדו עשוי: **מכר אם פיס**. צגמ' מפרש דהיינו צד עצמו דקמפרש ואזיל. ונראה צעיי דכל הך דקתני צהו מכר קצובין הן שם ואיך דאינן מכורים צכלל צית הצד מיטלטלי הן דלאמרן נמי (לעיל ד' סה.) גבי צית שמכר מכתשת קצובה ולא המיטלטלת: **הממל (א) הצהולות**. צגמ' מפרש וקצובין הן: **עצירים וגלגל וקורס**. מיטלטלי הן וצגמ' מ'פרשי כולהו: **וצומן שאמר לו הוא**. הצית של צד וכל מה צצתוכו אינו מוכר לך כולן מכורין ודוקא הני הצריכין לצית הצד אצל שאר תשמישין שצומחין צצוכו לאשמר אינן מכורין: **מכר אם הקורה**. דקמפרש טעמא צגמרא דהיינו עיקר צית הצד: **גב' טלפחא**. היא עריצה שקורין מיי"ט עגולה כעדשה ועדשה קרי לה צצרייתא צצמכת ע"ז (דף עה.).

עדשים (א) מתרגמינן טלופסחין: **ממל אמר רבי אבא צר ממל מפרכתא**. אכן קצובה שמכניסין צה עץ ומפרצין צה הזיתים צצית הצד דהיינו דומיא דמכתשת. ויש מפרשים דהיינו עץ עצמו שפופרכין צו את הזימס ולפי שהוא (א) תשמישי צית הצד הוא שנועזין^(א) צראש הגת מכאן ומכאן (א) יומיילין תאומים ויש מקומות שקורין צרור"ש אחיות: **ריצשי**. נסרים שנותנין על הזיתים צצית הקורה עליהן לכצשן ומשום דמיטלטלי לא מודצני: **חומרתא**. וי"ן צלע"ז שמגלגלין צה את הקורה להעלותה ולהורידה: קורס. דמתני' היינו קורה כמשמעה שגם צצבל קורין לה כן: **מכר אם הנסרים**. אינם ריצשי דא"כ תקשי אמתני' דהתם קתני לא מכר והכא קתני מכר אלא הן כעין נסרים נתונים סביב הזיתים צצית הצד כדי שלא יתפורזו אנה ואנה צהכביד הקורה עליהם ונראה צעיני שמחוצרים שם וקצובים הם שם לעולם. וצתוספתא (פ"ג ה"ג) גרס מכר את היצרים ונראה דנצרים גרס והיינו עקל צית הצד שקושרין צהם הזימס כדי שלא יתפורז^(א): **יקצים**. היינו ים החקוקה ועשויה כעין יקצ וכדכתיב (ויאל ז) והשיקו היקצים תירוש ויצהר והשיקו לשון הומה ורעש שהיין עושה כשנופל מן היקצ: **המפרכות**. היינו ממל דמתני' דפרישנא לעיל מפרכתא: **הריחים הצחסוטה**. קצובה היא וטוחנין צה זימס צצתחלה מפרצין אותן צצמפרכות ואח"כ טוחנין צצריחים ואח"כ עוצרין אותן צצית הצד והכי אמרינן צצמנחות (דף פו.)^(א): **ושקין ומרלופין**. לשאת צהן זימס צצית הצד אלא שהמרלופין הן של עור והשקין מנוא'ה של עוים וכל דמטלטל לא מודצן: **בתנאי' הכי גרסינן** צקדר המשנה **המוכר אם צים המרחץ**. צית שעשוי לרחוך צו. וג' צמים הן זה לפנים מזה דלאמרנין ציציאות השצת (שצח דף י.) פנימי לרחייה חילון שעומדין שם מלוצצין צינוני שפושטין שם בגדיהם וצתוספתא (פ"ג ה"ד) קתני צהדיא המוכר את המרחץ מכר צמים הפנימיים וצמים החילונים: **הנסרים**. שנותנין על גבי קרקע המרחץ ועומדין עליהם הרוחאים שלא יכוו רגליהם מחום הקרקע אי נמי שלא יטנפו רגליהן ומשום דמטלטלי לא מיודצני: **ספלים**. לתת צהן מים לרחוך ומיטלטלין: וויילאוס. מסך כנגד הפתח. ולי נראה צגד שמתספגין צו דהיינו אלונוטית: **לא מכר מגורות של מים**. צריכות מים שצופכות מים למרחץ: **ולא אולרות של עזים**. שהיו לחמס צהן המרחץ. והיינו טעמא דאין אלו תשמישין המיוחדין למרחץ כי הךך דלעיל ואין אלו מאני תשמישיתא אלא ממונו הן ליהנות צהם אפי' צתוך ציתו דכשקונה אותם קונה להסיק צציתו ולאפות ולללות צהן כמו חיטי ושערי. מגורות כמו נהרסו מנגורות (ויאל א) כיזא' צו מגורה שהיא מליאה פירות (פסחים דף קז ע.)^(א): **גב' צים הנסרין**. צית (א) שמכניסין צו הנסרים לאחר רחייה: **אם צים היקמים גרסי'** צתוספתא (פ"ג ה"ד). יש מפרשים חדר שמצניעין צו רהגיגות שמשימין צו מים חמין ולא נהירא לי דהיינו נמי צית היורות דקתני צתוספתא (שם).

ויש מפרשים^(א) יקמים סודר שמעטפין צהן ראשן מפני חום המרחץ. וכל הני צמים מייצברי לצית המרחץ: **אבל לא אם הנסרים**. דמיטלטלי: **ולא (א) הספלים גרסינן**. ואית דגרסי ספסלין שיוצדין עליהן צצית המרחץ. וראשון עיקר דהא צצמתניתין נמי ספלים גרסינן: צין

מסורת הש"ס

(א) [צ"ל רבא, צ] (ב) ג' העירין הני צערי צ' העכיריים וכן הני צמשש צצמשעות וכצנ המיי"ט שכן גירסת היר"ן, (א) [ולקמן עת: ע"ש, ד] ס"א הוילאות, (א) [צראשית סה, ו] [צנאי' איתא צאצך צגתא, ו] וצו פירוש העירין ערך יקמין, (א) [צ"ל גובני, ט] [צ"ל וריש, ו] [צ"ל ורי"ן, צ] [ועי' צרי"ש סוף טהר, ו] [ועי' תוספות נדה סה. ד"ה הדפין וכו'],

‏שולחן ערוך ‏

הגהות הב"ח

(א) קנה ג'ת מלוא החזיק במצולה קנה הולסית פסיתא עהא: (ב) שם ואת היתים התחתונה אצל לא העלויה (ובזמן שאמר לו וסי' את המלטפין) תא"מ ויצי' פ"ח לא מכר לא את העכירים ולא את השקין ולא את המרופרין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הכי טולן מוכרין כו': (א) שם צמשנה המוכר את בית המרחץ: (א) ג'ת אצל לא את הנסרין ואלו את היקמין עצמן ואלו את הספלים עצמן: (א) הוילאות עצמן: (א) רשב"ם ד"ה (צנ"ח) כיון לא אלוה שחזקו הוילא ויני מי שמוכר לו ואומר לו לך חזק וקני דהא הך דשמואל: (א) ד"ה מלל וסי' ולפי שזאת שמואל לרעה והלכך הצשורה כשהא לתת כ"ל: (א) ד"ה הממל ואת החמולות צגמרא מפרש דקצובין הן: (א) ד"ה מכר אם (א) ד"ה מלל וסי' ולפי שהוא עיקר תשמישי צית בית הנסרין צית שמצניעין וסי' מכלאן לקורה וקובצים: (א) ד"ה מכר אם הנסרים וסי' שלא יתפורז אנה ואנה הס"ד: (א) ד"ה צית הנסרין צית שמצניעין צו את הנסרים: (א) ד"ה ואלו את הספלים: (א) חות' ד"ה ים וסי' ואומר שם צקונטרס וסי' ניגוב צגת ורשב"ם מגיה וסי' וי"ל דפשיטא הוא שהן עקרי: (א) בא"ד דכל אהור מכר שהרי הן מחובין:

‏שולחן ערוך ‏

לעני רש"י

מיי"ט. צרכה (חלק של הגת, שבו מציחים את הענבים). יומיילין (יומילי"ש). תאומים (מטות). המחזיקים את הגת). שורר"ש (שירור"ש). אחיות (מטות). המחזיקים את הגת). וי"ן [ור"ן]. בורג. המכבש (של הגת).

‏שולחן ערוך ‏

מוסף תוספות

א. שהענבים נתונים בה. תוס' נדה סה. ב. ולפי שהוא עגול כמין ערשה נקרא ערשה ועל שם שהמשקין יוצאין על ידו בשפע כמין ים נקרא ים. ר"ש טהרות פ"י מ"ח. ג. לפי שהדין אינו משתנה שם כ"כ כמו בגת עצמה או בבד עצמה ומשום הכי הקלו בהכשרה. רצ"ח ע"ז עה.